



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 11 jomada II 1427 – 7 juillet 2006

149^{ème} année

N° 54

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-43 du 3 juillet 2006**, portant approbation de l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique Populaire..... **1828**
- Loi n° 2006-44 du 3 juillet 2006**, portant approbation de l'avenant au protocole d'accord général et ses annexes relatif à la concession d'exploitation du gisement d' « Ashtart »..... **1828**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 23-2006 du conseil constitutionnel**, sur le projet de loi portant approbation de l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire..... **1829**

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

- Maintien en activité dans le secteur public..... **1831**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 juin 2006, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 septembre 2004 fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs..... **1831**

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-1834 du 3 juillet 2006 , portant ratification du Premier Programme Exécutif de Coopération dans le domaine de la Recherche Scientifique et Technologique entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006, 2007 et 2008.....	1832
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères.....	1832
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.....	1832
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.....	1833
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.....	1833
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.....	1834

Ministère des Finances

Décret n° 2006-1835 du 3 juillet 2006 , portant suspension des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus à l'importation de certains produits.....	1834
Arrêté du ministre des finances du 29 juin 2006, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.....	1835

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décrets du n° 2006-1836 à 1840 du 3 juillet 2006 , fixant les cartes de production agricole des gouvernorats de l'Ariana, Bizerte, Kasserine, Gabès et Kébili.....	1836
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, fixant les conditions d'octroi des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de l'Etat.....	1838
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 29 juin 2006, fixant la liste des occupations temporaires déclarées d'utilité publique.....	1841
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan.....	1841
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Gobba-Nianou, des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul.....	1842
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2006, relatif à l'ouverture exceptionnelle et la fermeture de la chasse de certaines espèces de gibier.....	1842

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juin 2006, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Ulysse ».....	1842
---	-------------

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un directeur	1843
---------------------------------	-------------

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'un inspecteur en chef des communications.....	1843
Nomination d'un ingénieur en chef.....	1843

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006, portant modification du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés.....	1843
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Attribution de l'Ordre national du mérite.....	1844
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'inspecteurs divisionnaires de la santé publique.....	1845
Nomination d'inspecteurs régionaux de la santé publique.....	1846
Arrêté du ministre de la santé publique du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l'année 2006...	1846
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Décret n° 2006-1859 du 3 juillet 2006, portant modification du décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap.....	1846
Attribution du prix du Président de la République Tunisienne pour les personnes handicapés.....	1847
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 29 juin 2006, portant approbation d'une convention collective.....	1847
Ministère de l'Education et de la Formation	
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2005.....	1847
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2005.....	1847
Listes des agents à promouvoir au grade de commis d'administration au titre de l'année 2005.....	1847
Liste des agents à promouvoir au grade de dactylographes au titre de l'année 2005.....	1847
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de maîtres de conférences.....	1848
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination des membres de la commission d'octroi de la prime accordée aux titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement	1848

lois

Loi n° 2006-43 du 3 juillet 2006, portant approbation de l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique Populaire (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : Est approuvé, l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 16 février 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique Populaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 2006.

Loi n° 2006-44 du 3 juillet 2006, portant approbation de l'avenant au protocole d'accord général et ses annexes relatif à la concession d'exploitation du gisement d' « Ashtart » (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'avenant au protocole d'accord général et ses annexes relatif à la concession d'exploitation du gisement d' « Ashtart », annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 13 avril 2006 entre l'Etat Tunisien d'une part et l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières et la société Autrichienne OMV (Tunisien) production GmbH d'autre part.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 2006.

Avis n° 23-2006 du Conseil constitutionnel sur le projet de loi portant approbation de l'accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 avril 2006, parvenue au Conseil constitutionnel à la même date, et lui soumettant un projet de loi portant approbation de l'accord relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72 ;

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ,

Vu l'accord objet de l'approbation ,

Ouï le rapport relatif au projet soumis et à l'accord objet de l'approbation ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution , les traités portant engagement financier de l'Etat ainsi que ceux contenant des dispositions à caractère législatif , ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ,

Considérant que l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel contient des engagements financiers de l'Etat et des dispositions à caractère législatif ; qu'il nécessite , par conséquent , qu'il soit approuvé par la Chambre des députés en vertu d'une loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que l'accord comprend des dispositions ayant trait aux obligations et d'autres en rapport avec la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet de loi d'approbation , au vu notamment de l'accord qui lui est annexé ,s'insère, eu égard à son objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés d'un accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements , conclu à Tunis le 16 février 2006 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

Considérant que l'accord comprend des dispositions relatives à la promotion réciproque des investissements entre les deux parties audit accord ainsi qu'à ses règles, chaque partie s'engageant à accepter sur son territoire, les investissements faits par les investisseurs de l'autre partie , à prévoir les facilités qui sont à même d'encourager l'établissement des investisseurs des deux parties et à leur accorder toutes les garanties concernant la réparation du préjudice causé dans les cas déterminés par l'accord et les conditions du transfert des fonds relatifs aux investissements en question ;

Considérant que l'accord prévoit un cadre juridique général à cet effet et fixe les modalités de la subrogation au créancier ainsi que la procédure de règlement des litiges pouvant naître entre les parties ou entre un investisseur et l'une des deux parties à l'accord en question , quant à son interprétation ou son application ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles dudit accord ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi l'approuvant est , par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un accord relatif à la promotion et la protection réciproque des investissements entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que l'accord objet de l'approbation , ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 03 mai 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE ,madame jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-1833 du 3 juillet 2006.

Monsieur Nouredine Ayadi, conseiller des services publiques, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2006.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 juin 2006, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 septembre 2004 fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973,

Vu le décret-loi n° 74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries ratifié par la loi n° 74-96 du 11 décembre 1974,

Vu la loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d'autorisations et révision d'exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs et notamment son article 5,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 septembre 2004 fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs, modifié par l'arrêté du 31 décembre 2005.

Arrête :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article premier « premièrement » de l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 septembre 2004, susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier « premièrement » - 3 (nouveau) :

3. Les débits de boissons de troisième catégorie ci-après indiqués :

a- les clubs de nuit :

* les clubs de nuit dépendant des hôtels ou des établissements touristiques similaires (Appart-hôtels, villages de vacances, hôtels clubs et pensions) :

- de vingt et une heures à quatre heures du matin, avec cessation, à deux heures du matin, du service des boissons fermentées et alcoolisées.

* les clubs de nuit ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques similaires :

- de vingt heures trente à minuit, le jour réservé chaque semaine, par arrêté du gouverneur territorialement compétent, pour l'admission des personnes âgées de moins de dix huit ans,

- de vingt et une heures à deux heures du matin, les autres jours de la semaine.

b- les beach-bars :

- de neuf heures du matin à vingt trois heures.

Art. 2. - Est ajouté, aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local, du 3 septembre 2004 susvisé, un deuxième paragraphe dont la teneur suit :

Article 2 (paragraphe 2 nouveau) :

Les boissons fermentées et alcoolisées sont servies, dans les débits de boissons de troisième catégorie ci-après cités :

* de midi à deux heures du matin :

- dans les restaurants classés touristiques, qu'ils dépendent ou non des hôtels ou des établissements touristiques similaires.

* de neuf heures du matin à deux heures du matin :

- dans les bars dépendant des hôtels ou des établissements touristiques similaires,

- dans les bars luxueux ne dépendant pas des hôtels ou des établissements touristiques similaires.

Art. 3. - Les gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2006.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2006-1834 du 3 juillet 2006, portant ratification du Premier Programme Exécutif de Coopération dans le domaine de la Recherche Scientifique et Technologique entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006, 2007 et 2008.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32

Vu le premier programme exécutif de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006, 2007 et 2008, conclu à Tunis le 21 avril 2006.

Décrète :

Article premier. - Est ratifié, le premier programme exécutif de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2006, 2007 et 2008, conclu à Tunis le 21 avril 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1991, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2005-110 du 25 janvier 2005,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'arrêté du 28 avril 1993, fixant le règlement du concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 13 janvier 2004.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères le 4 septembre 2006 et jours suivants, un concours sur titres pour le recrutement de conseillers des affaires étrangères.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 31 juillet 2006.

Art. 3. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Tunis, le 30 juin 2006.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration est ouvert aux architectes en chef, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, missions accomplies en Tunisie et à l'étranger) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter éventuellement les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. – La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 5. – Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. – Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. – La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2006.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 20-2003 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du 30 juin 2006, fixant les modalités d'organisation d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères le 1er septembre 2006 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 31 juillet 2006.

Tunis, le 30 juin 2006.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999 fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration est ouvert aux architectes principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au secrétariat général comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, missions accomplies en Tunisie et à l'étranger) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter éventuellement les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. – La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 5. – Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro à vingt (20.)

Art. 6. – Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. – La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juin 2006.

Le ministre des affaires étrangères
Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 20-2003 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du 00 000 0000, fixant les modalités d'organisation d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères le 1er septembre 2006 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 31 juillet 2006.

Tunis, le 30 juin 2006.

Le ministre des affaires étrangères
Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-1835 du 3 juillet 2006, portant suspension des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus à l'importation de certains produits.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 61,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993, portant institution d'un prélèvement à l'importation de la viande ovine,

Vu le décret n° 95-851 du 8 mai 1995, portant institution d'un prélèvement à l'importation sur les bovins vivants et les viandes bovines,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et le prélèvement institué par le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993 susvisé dus sur les viandes ovines congelées relevant des numéros 020430000 et 020441000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 350 tonnes.

Art. 2. - Sont suspendus les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement institué par le décret n° 93-1924 du 20 septembre 1993 susvisé dus sur les viandes ovines réfrigérées relevant des numéros 020410000 et 020421000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 38 tonnes.

Art. 3. - Sont suspendus les droits de douane et le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé dus sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes.

Art. 4. - Est suspendu le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé dû sur les viandes bovines congelées relevant des numéros de 020210000 à 020230900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 1800 tonnes.

Art. 5. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les pommes de terre destinées à la consommation relevant du numéro 070190900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 7500 tonnes.

Art. 6. - Sont suspendus les droits de douane dus sur 60 milles sacs aseptiques en matière plastique et 50 milles fûts en fer relevant respectivement des numéros 392321000 et

731010009 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 7. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'huile d'olive en vrac relevant des numéros 150910109, 150910909 et 150990009 du tarif des droits de douane et importée par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 200 tonnes.

Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 9. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 29 juin 2006, portant modification de l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 26 et 67,

Vu l'arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières tel que modifié par les arrêtés du 12 décembre 1998 et du 15 juin 2001.

Arrête :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 mars 1996 sus-visé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) :

La redevance perçue par le conseil du marché financier sur les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières est fixée à 1/365 de 0,1% de l'actif net, arrêté quotidiennement, pour les organismes qui calculent la valeur liquidative chaque jour ou à 1/52 de 0,1% de l'actif net, arrêté hebdomadairement, pour les organismes qui calculent la valeur liquidative chaque semaine.

La redevance annuelle perçue par le conseil du marché financier sur les fonds d'amorçage, les fonds communs de placement à risque et les fonds communs des créances est fixée à 0,001% de l'actif net de ces fonds, arrêté à la fin de chaque année.

Le montant de cette redevance est versé au conseil du marché financier par le gestionnaire de l'organisme de placement collectif mensuellement pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, et ce, au plus tard, le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois suivant et annuellement pour les fonds d'amorçage, les fonds communs de placement à risque et les fonds communs des créances, et ce, au plus tard, le dernier jour ouvrable de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Le taux de la commission revenant au conseil du marché financier sur les émissions nouvelles de valeurs mobilières réalisées par appel public à l'épargne est fixé comme suit:

Montant de l'émission, du capital admis à la bourse ou de l'offre publique	Montant de la commission			
	Titre de capital		Titre de créance	
	Nouvelle émission	Offre publique	Nouvelle émission	Offre publique
Jusqu'à 1.000.000D	375D	750D	250D	500D
De 1000.001 à 2000.000D	500D	1000D	375D	750D
De 2000.001 à 5000.000D	750D	1500D	500D	1000D
De 5000.001 à 10.000.000D	1125D	2250D	750D	1500D
Plus de 10.000.000D	1500D	3000D	1000D	2000D

Pour chaque opération d'admission de titres de capital à la cote de la bourse, la commission retenue est « titre de capital - offre publique ». Toutefois, lorsque l'opération d'admission à la cote de la bourse est accompagnée d'une augmentation du capital, la commission retenue est « titre de capital - nouvelle émission » et lorsque l'opération d'admission à la cote de la bourse est accompagnée d'une nouvelle émission de titres de créances, la commission retenue est « titre de créance - nouvelle émission ».

Pour les sociétés d'investissement à capital variable, les fonds communs de placement en valeurs mobilières, les fonds communs de placement à risque, et les fonds d'amorçage la commission retenue est « titre de capital » et pour les fonds communs des créances la commission retenue est « titre de créance ».

Art. 4. - Le présent arrêté prend effet dès sa publication au Journal Officielle de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

- pour les émissions nouvelles de titres de capital : 0,1% de la valeur nominale de l'émission,

- pour les émissions nouvelles de titres de créance des organismes de droit privé : 0,05% du montant de l'émission,

- pour les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières, à la constitution : 0,01% de la valeur nominale de l'émission,

- pour les fonds communs des créances, les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque, à la constitution : 0,005% de la valeur nominale de l'émission.

Le paiement de ces commissions est effectué par l'organisme émetteur ou le gestionnaire selon le cas, à la délivrance du visa par le conseil du marché financier.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 27 mars 1996 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 (premier paragraphe nouveau). - La commission sur le visa des publications exigées par la législation, en cas d'émission nouvelle de titres, d'admission de valeurs à la cote de la bourse et de lancement d'offres publiques quel qu'en soit l'objet, est fixée conformément au tableau suivant :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2006-1836 du 3 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de l'Ariana sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1837 du 3 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Bizerte sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1838 du 3 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Kasserine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Kasserine sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1839 du 3 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Gabès sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1840 du 3 juillet 2006, fixant les cartes de production agricole du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83 -87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telles que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Kébili sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, fixant les conditions d'octroi des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de l'Etat.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment les articles 75 et 76 du dit code,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 97-545 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'arrêté du 23 décembre 1966, fixant les conditions de délivrance des autorisations de construire en terrain forestier,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 29 juin 2006, fixant la liste des occupations temporaires déclarées d'utilité publique.

Arrête :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Sous réserve des dispositions régissant les droits d'usage dans le domaine forestier de l'Etat, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques peut accorder des autorisations d'occupation temporaire dans le domaine forestier de l'Etat à des fins revêtant le caractère d'utilité publique ou de développement sylvo-pastoral.

Ces autorisations sont octroyées par le gouverneur sur délégation conformément aux dispositions du décret n° 89-457 du 24 mars 1989 susvisé, sur demande écrite des personnes physiques ou morales intéressées conformément aux conditions indiquées dans les articles suivants.

Art. 2. - L'autorisation prévoit notamment l'objet précis de l'occupation temporaire la superficie de la parcelle objet de l'autorisation et la durée d'occupation qui ne peut excéder cinq ans renouvelables à la demande de l'intéressé par périodes d'une année.

Art. 3. - La délimitation de la parcelle objet de l'autorisation d'occupation temporaire est effectuée par les services des forêts en présence du bénéficiaire de l'autorisation.

Les services des forêts procèdent à l'installation de bornes apparentes sur les bordures de la parcelle dont les frais sont à la charge du bénéficiaire qui est tenu de le payer avant sa mise en possession de la parcelle concernée.

Après sa mise en possession de la parcelle objet de l'autorisation par un procès verbal de mise en possession, le bénéficiaire reconnaît qu'il l'a visité, en est satisfait et s'engage à ne pas prétendre à aucune indemnité pour diminution de la superficie ou autres causes relatives aux composantes de la parcelle.

Art. 4. - L'expert des domaines de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe la redevance annuelle due à l'Etat au titre de l'occupation temporaire pour chaque autorisation sur la base de l'activité exercée dans le domaine forestier.

La redevance annuelle est versée par le bénéficiaire au profit de l'Etat auprès du receveur des finances territorialement compétent à la signature de l'autorisation pour la première année et au cours du premier mois de chaque année en cas de renouvellement.

Une redevance trimestrielle est aussi versée par le bénéficiaire au titre de garantie à la signature de l'autorisation.

Il la récupère à l'expiration de la période de l'occupation temporaire.

Art. 5. - Il est interdit au bénéficiaire de l'autorisation de louer ou céder aux tiers toute ou partie de la parcelle même provisoirement.

Art. 6. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne pourra réclamer aucune indemnité pour fait de non jouissance de la parcelle ayant pour cause un incendie ou tout autre incident ayant le caractère de force majeure.

Art. 7. - Les services forestiers se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des peuplements forestiers et la faune sauvage contre toutes atteintes ou dégâts et d'organiser la surveillance de la parcelle objet de l'autorisation temporaire sans que le bénéficiaire de l'autorisation n'ait le droit de faire objection ou de prétendre à une indemnisation quelconque.

Art. 8. - Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faciliter les procédures de contrôle exercé par les agents des forêts chargés de l'application des dispositions du code forestier.

Art. 9. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire est tenu d'assurer sa responsabilité civile contre les fautes résultant de sa gestion dans la parcelle objet de l'autorisation.

Art. 10. - Le bénéficiaire de l'autorisation est civilement responsable de tous les dommages causés par lui même ou par ses ouvriers au domaine forestier de l'Etat ou aux tiers durant la période de son occupation de la parcelle objet de l'autorisation.

Les services forestiers déclinent toute responsabilité résultant d'accidents survenus dans la forêt causés par les tiers, ou les bénéficiaires des droits d'usage dans les forêts ou résultant d'animaux ou autres.

Art. 11. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la nature et de l'environnement forestier contre la dégradation.

Art. 12. - Les autorisations d'occupation temporaire ne sont pas octroyées dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ainsi qu'en cas d'existence de conséquences ou dangers pouvant provoquer des dommages pour l'environnement, les ressources naturelles et les terrains dont la protection est reconnue nécessaire à :

- 1) la protection du sol contre l'érosion et la préservation des berges d'oueds,
- 2) l'existence des sources hydrauliques,
- 3) la défense du territoire,
- 4) la salubrité publique,
- 5) le ravitaillement national en bois, produits dérivés ou végétaux spéciaux tels que les végétaux médicinales, aromatiques et autres,
- 6) la conservation de la faune et de la flore en voie de disparition ou menacées de disparition ou protégées par une loi nationale ou une convention internationale ratifiée.

Art. 13. - Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de conserver la parcelle objet de l'autorisation de toute atteinte. Il est tenu également de prendre les mesures juridiques nécessaires contre le coupable et d'informer les services forestiers, faute de quoi, il supporte les frais des dommages résultants de l'atteinte.

CHAPITRE II

LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES OCTROYEES POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

Art. 14. - Les occupations temporaires déclarées d'utilité publique comprennent les projets d'infrastructure effectués au profit de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales pour équiper le pays comme étant définies par l'arrêté du 29 juin 2006 indiqué ci-dessus.

Art. 15. - L'autorisation d'occupation temporaire pour cause d'utilité publique n'est octroyée qu'au profit des établissements publics qui en font la demande au commissaire régional au développement agricole visé obligatoirement par l'autorité de tutelle. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les données suivantes :

- lieu et superficie de la parcelle objet de la demande,
- un plan élaboré par un ingénieur géomètre ou établissement de topographie agréé indiquant les emplacements et les superficies des installations et des équipements qui vont être édifiés sur la parcelle,
- un document technique visé par l'autorité de tutelle prouvant que la nécessité exige l'exécution des travaux revêtant le caractère d'utilité publique dans la parcelle indiquée et que ces derniers ne peuvent être réalisés ailleurs.
- élaboration de l'étude d'impact sur l'environnement en cas de nécessité, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.

Le commissaire régional au développement agricole concerné se charge de l'étude du dossier et sa transmission au gouverneur pour prendre la décision appropriée à son égard.

Art. 16. - Si l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire est relatif à l'installation d'équipements dans le domaine des communications ou de l'énergie, l'établissement concerné s'engage à permettre aux services forestiers d'utiliser ces équipements pour la protection des forêts contre les incendies en cas de nécessité sans contre partie.

Art. 17. - Si l'exécution des travaux objet de l'autorisation d'occupation temporaire octroyée pour cause d'utilité publique nécessite la coupe d'arbres forestiers, ces arbres ainsi que leurs produits demeurent la propriété de l'Etat et sont mis à la disposition des services forestiers qui procèdent à leur cession conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III

LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES OCTROYEES POUR LE DEVELOPPEMENT SYLVO-PASTORAL

Art. 18. - Les projets de développement sylvo-pastoral comprennent les travaux destinés à la mise en valeur forestière et pastorale et à accroître la production ligneuse et fourragère.

Les autorisations d'occupation temporaire pour le développement sylvo-pastoral ne sont pas délivrées dans les terrains reboisés ou faisant l'objet de réalisation d'un projet de développement forestier ou pastoral.

Art. 19. - Les demandeurs d'autorisation d'occupation temporaire dans le domaine forestier de l'Etat pour cause d'utilité publique doivent adresser une demande à cet effet au commissaire régional au développement agricole accompagnée d'un dossier comprenant les données suivantes :

- lieu et superficie de la parcelle objet de la demande,

- un plan élaboré par un ingénieur géomètre ou établissement de topographie agréé indiquant les emplacements et les superficies des installations et des équipements qui vont être édifiés sur la parcelle,

- une étude technique et économique montrant l'efficacité du projet à réaliser et comporte les composantes du programme de développement et les délais de son exécution et approuvée conformément à la réglementation en vigueur,

- les investissements programmés,

- élaboration de l'étude d'impact sur l'environnement en cas de nécessité, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges.

Le commissaire régional au développement agricole se charge de l'étude du dossier et sa transmission au gouverneur pour prendre la décision appropriée à son égard.

Art. 20. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire est tenu de réaliser les projets de développement sylvo-pastoraux, objet de l'autorisation, conformément au programme de développement prévu par l'article 19 du présent arrêté et dans les délais qui lui sont fixés.

Art. 21. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire est tenu de mettre en valeur la parcelle forestière objet de l'autorisation, de la développer et d'appliquer les techniques visant à intensifier la production ligneuse et fourragère.

Art. 22. - Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de préparer le terrain de manière assurant la restauration du sol, sa protection contre l'érosion et la désertification et permettant l'accroissement de sa productivité.

Art. 23. - Les travaux de préparation des terrains pour la plantation d'arbres et arbustes forestiers et pastoraux sont effectués au frais du bénéficiaire sous contrôle technique des agents des forêts.

Art. 24. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut planter que les espèces d'arbres et d'arbustes forestiers et pastoraux consignés au programme de développement prévu par l'article 19 du présent arrêté.

Art. 25. - Le bénéficiaire de l'autorisation doit respecter les règles phytosanitaires et la protection des peuplements contre les organismes de quarantaine et les incendies.

Art. 26. - Les arbres et les produits forestiers existant dans la parcelle à la date de la signature de l'autorisation demeurent propriété de l'Etat. Le bénéficiaire ne peut exploiter que les plantations qu'il a réalisées depuis sa mise en possession de la parcelle et sous le contrôle des services forestiers.

Les services forestiers procèdent au dénombrement des arbres et des produits forestiers indiqués au moment de la mise en possession.

Art. 27. - Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de présenter aux services forestiers une liste nominative des ouvriers mis à son service et un rapport annuel des activités qu'il a réalisées dans la parcelle.

Art. 28. - Il est interdit au bénéficiaire de l'autorisation de construire des bâtiments et des hangars dans la parcelle objet de l'autorisation, à l'exception des abris réservés aux ouvriers et qui demeurent obligatoirement soumis à l'accord préalable des services forestiers outre les autorisations indiquées par la législation en vigueur.

CHAPITRE IV

LES AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR L'APICULTURE

Art. 29. - La transhumance des ruches au domaine forestier de l'Etat est soumise à une autorisation d'occupation temporaire pour le développement sylvo-pastoral, octroyée par les services forestiers locaux sur demande de l'apiculteur présentée et rédigée conformément à un imprimé spécial délivré par les services forestiers.

Art. 30. - La demande comporte notamment les données relatives à la parcelle choisie, le nombre des ruches qui vont y être installées et la durée nécessaire à cet effet.

La demande est accompagnée d'un certificat vétérinaire prouvant que les ruches d'abeilles sont indemnes des maladies animales.

Art. 31. - La désignation de la parcelle ainsi que la durée de son occupation s'effectue par l'agent forestier local qui se charge de sa délimitation en présence de l'apiculteur.

Art. 32. - L'apiculteur est tenu de charger à ses frais un gardien pour la garde des ruches et de prendre toutes les mesures préventives pour la protection des forêts contre les incendies durant la période de son occupation de la parcelle objet de l'autorisation.

Art. 33. - L'apiculteur est tenu, dès qu'il soit requis de transporter ses ruches de la parcelle objet de l'autorisation dans le cas où elle est réservée à l'exécution de travaux forestiers déclarés d'utilité publique.

CHAPITRE V

PROCEDURES DE RETRAIT DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Art. 34. - Le bénéficiaire doit quitter la parcelle objet de l'autorisation au terme de la durée de validité indiquée sur l'autorisation sans préavis des services forestiers.

Art. 35. - A l'expiration de la durée de l'autorisation d'occupation temporaire, tous les équipements et les constructions existants sur la parcelle restent acquis en pleine propriété à l'Etat sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à une indemnité quelconque.

Art. 36. - Faute de payer la redevance annuelle de l'occupation temporaire par le bénéficiaire dans les délais fixés par l'article 4 du présent arrêté, les services forestiers lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'autorisation est retirée si la mise en demeure reste sans résultat, trois mois après la date de son envoi, et sur ordre des services forestiers, le montant de la redevance est déduit de celui de la garantie et ceci par son virement du compte des dépôts et consignations au budget de l'Etat au titre des recettes de l'Etat dans le chapitre des baux.

Art. 37. - Si le projet de développement n'a pas été exécuté durant deux années successives ou si le bénéficiaire de l'autorisation n'est plus capable de l'exécuter, les services forestiers lui adressent une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et lui fixent un délai d'une année pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution du projet de développement indiqué.

Passé ce délai, et si la mise en demeure reste sans résultat, l'autorisation est retirée sans préjudice des dommages et intérêts mis à la charge du bénéficiaire et sans qu'il résulte de ce retrait aucune indemnité au profit du concerné.

Art. 38. - L'autorisation est retirée avant terme et après avis au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en cas où la totalité ou une partie de la parcelle objet de l'autorisation d'occupation temporaire sera nécessaire à l'exécution d'un projet d'utilité publique, le bénéficiaire peut dans ce cas demander une indemnité compensatrice.

Cette indemnité compensatrice est évaluée par l'expert des domaines de l'Etat.

Art. 39. - La non application par le bénéficiaire, de l'une des conditions prévues par cet arrêté engendre le retrait de l'autorisation trois mois après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans résultat et ce sans que l'intéressé ne puisse prétendre au remboursement de la redevance payée, ni à une indemnisation quelconque.

Art. 40. - Le bénéficiaire doit restituer l'immeuble après expiration de la validité de l'autorisation libre de tout engagement de toute nature.

Art. 41. - L'arrêté du 23 décembre 1966, fixant les conditions de délivrance des autorisations de construire en terrain forestier est abrogé.

Tunis, le 29 juin 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 29 juin 2006, fixant la liste des occupations temporaires déclarées d'utilité publique.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment son article 76,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Arrêtent :

Article unique. - Sont déclarées d'utilité publique les occupations temporaires relatives à l'exécution des projets d'infrastructure effectués au profit de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales pour équiper le pays dans le domaine de la sûreté, de l'eau du transport, des communications, de l'énergie, de la santé, de la jeunesse des sports, de la culture et de l'éducation.

Tunis, le 29 juin 2006.

Le ministre des finances
Mohamed Rachid Kechiche
*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-999 du 3 avril 2006, portant création du périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan, crée par le décret n° 2006-999 du 3 avril 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Gobba-Nianou, des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-1000 du 3 avril 2006, portant création du périmètre public irrigué d'El Gobba Nianou, des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Gobba-Nianou, des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul, crée par le décret n° 2006-1000 du 3 avril 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juin 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 juillet 2006, relatif à l'ouverture exceptionnelle et la fermeture de la chasse de certaines espèces de gibier.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, modifié par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et modifié et complété par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment les articles 165, 167, 170 et 205 dudit code,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrain soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 septembre 2005, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2005/2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 novembre 2005, portant modification de l'arrêté du 15 septembre 2005, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2005/2006,

Vu l'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

Article premier. - L'ouverture exceptionnelle et la fermeture de la chasse de certaines espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture
Tourterelle de passage : chasse au poste et sans chien	09/07/2006	27/08/2006
Les gangas : chasse au poste et sans chien	09/07/2006	27/08/2006

Art. 2. - L'exercice de la chasse des espèces citées à l'article premier reste soumis aux conditions et modalités fixées par l'arrêté du 15 septembre 2005 relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2005/2006.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juin 2006, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Ulysse ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 97-54 du 28 juillet 1997, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 11 décembre 1996 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société British Gas Tunisia Limited d'autre part,

Vu la loi n° 2000-79 du 9 août 2000, portant approbation de l'avenant n° 1 modifiant la convention et ses annexes relatives au permis « Ulysse »,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 mars 1997, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis « Ulysse »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 juillet 2001, portant extension de deux ans de la durée de la période initiale du permis « Ulysse »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 27 octobre 2004, portant premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Ulysse » et extension de sa superficie,

Vu la lettre en date du 25 avril 2005, par laquelle la société « British Gas Tunisia Limited » a notifié le changement de sa dénomination en « B G Tunisia Limited »,

Vu la demande déposée à la direction générale de l'énergie respectivement le 5 septembre 2003, par lesquelles la société British Gas Tunisia Limited et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières, ont sollicité l'extension de deux ans de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Ulysse »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 25 septembre 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,
Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de deux ans de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Ulysse ».

Suite à cette extension, la dite période arrivera à échéance le 20 mars 2008.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes, telles qu'approuvées par la loi n° 97-54 du 28 juillet 1997, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 29 juin 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 2006-1841 du 29 juin 2006.

Madame Nazek Chebbi, architecte en chef, est chargée des fonctions de directeur des ports aériens à la direction générale des services aériens et maritimes au ministère de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1842 du 29 juin 2006.

Monsieur Ali Chebbi inspecteur central des communications au ministère des technologies de la communication est nommé au grade d'inspecteur en chef des communications.

Par décret n° 2006-1843 du 29 juin 2006.

Mademoiselle Rim Bel Haj ingénieur principal au ministère des technologies de la communication est nommé au grade d'ingénieur en chef.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

Décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006, portant modification du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés.

Le président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, fixant le statut particulier au corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, portant attributions du ministère des affaires de la femme et de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2006- 1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé n° 96-1134 du 17 juin 1996 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 (nouveau). - Les délégués à la protection de l'enfance « 3^{ème} grade » sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé des affaires de l'enfance selon les modalités suivantes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des délégués à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade » titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur dossiers ouvert aux délégués à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade » titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance.

c) au choix parmi les délégués à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade » justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 12 du décret susvisé n° 96-1134 du 17 juin 1996, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 12 (nouveau). - Les délégués à la protection de l'enfance « 2^{ème} grade » sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé des affaires de l'enfance selon les modalités suivantes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des délégués à la protection de l'enfance « 1^{er} grade » titulaires dans leur grade,

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, ou sur dossiers ouvert aux délégués à la protection de l'enfance « 1^{er} grade » titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires de l'enfance.

c) au choix parmi les délégués à la protection de l'enfance « 1^{er} grade » justifiant d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 3. - La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

ORDRE NATIONAL DE MERITE

Par décret n° 2006-1845 du 1er juillet 2006.

L'ordre national du mérite dans le secteur de la culture est attribué, à compter du 29 mai 2006, aux personnes citées après :

Grand officier :

Messieurs :

Sleheddine Boujah

Férid Boughdir

Commandeur :

Messieurs :

Dominique Chevalier

Saber Rebaï

Fadhel Jaziri

Mohamed Raja Farhat

Béchir Selmi

Kamel Touati

Mohamed Gozzi

Nja Mehdaoui

Ahmed Achour

Brahim Kouni

Madame :

Amina Fakheth

Officier :

Messieurs :

Mohamed Ezzine Amara

Keireddine Abdelali

Sahraoui Gamoun

Sadok Hammani

Raouf Seddik

Walid Tlili

Jamel Karmaoui
Ammar Ben Belgacem
Abdelhay Mzougui
Bennour Mchaffar
Mohamed Naceur Ebdelli
Mohamed Bedoui
Mansour Mhenni

Mesdames :

Hamida Gargouri (Safoua)
Hend Sabri
Latifa Robana Doghri
Kawther Belhadj
Aroussia Nalouti
Hayet Rayes

Chevalier :

Messieurs :

Béchir Ben Trad
Abdelaziz Zayani
Ridha Kacem
Chedly Azzabou
Néjib Bedhiafi
Slaheddine Abdessamed
Mohamed Ben Salem
Mokhtar Ben Hammouda
Lotfi Bondka
Mohsen Chérif
Mohsen Rayes
Ahmed Issa
Anis Khammassi
Mohamed Ben Hédi Grab
Nabil Zammit
Taoufik Zgonda
Ali Wartani
Néjib Belhadi
Chamseddine Ouni
Hafedh Mahfoudh
Abdelmajid Kraïem
Mohamed Bouteraâ
Mohamed Bennani
Arbi Ben Jaâdia
Amor Zouiten
Anis Klibi
Sahbi Ben Mansour
Mohamed Béchir Hlaïem
Mohamed Jebali
Lazhar Nafti

Jalloul Jlassi
Abdelkarim Ktata
Ezzeddine Amri
Brahim Dargouthi
Abdelkarim Khalki
Khaled Gribi
Abdellah Melek Guesmi
Sassi Hmam
Sahbi Allani
Lazhar Krime
Hafid Jomni
Mohamed Dridi
Moncef Ben Mrad
Najmeddine Akkari
Imed Hadhri
Hachmi Nouira
Taieb Zahar
Oussama Saraya
Keirallah Keirallah
Mohamed Laroussi Ben Salah

Mesdames :

Malika Zouaoui
Selma Saâda
Hela Melki
Zina Mahroug (Tounsia)
Wassila Goubantini
Ayda Nakkach
Hayet Ktat
Aziza Boulabiar
Rachida Gribi
Saïda Elgaïed
Amel Moussa
Aycha Ben Mahmoud
Houda Ben Othman
Olfa Sallami

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1846 du 29 juin 2006.

Monsieur Nejib Barkallah, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 2006-1847 du 29 juin 2006.

Monsieur Abdelhamid Kodia, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 2006-1848 du 29 juin 2006.

Monsieur Sahbi Youssef, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 2006-1849 du 29 juin 2006.

Monsieur Mohamed Mokhtar Ben Romdhane, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 2006-1850 du 29 juin 2006.

Madame Mounira Garbouj, inspecteur régional de la santé publique, est nommée inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 2006-1851 du 30 juin 2006.

Madame Dalila Ghlila, pharmacien major de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1852 du 30 juin 2006.

Madame Rim Mansouri, pharmacien principal de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1853 du 30 juin 2006.

Monsieur Maouia Souissi, médecin principal de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1854 du 30 juin 2006.

Monsieur Boujemaa Fourati, médecin de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1855 du 30 juin 2006.

Monsieur Samir Trabelsi, médecin de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1856 du 30 juin 2006.

Mademoiselle Meriem Tchini, pharmacien principal de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1857 du 30 juin 2006.

Monsieur Rachid Meftah, médecin de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 2006-1858 du 30 juin 2006.

Madame Hédia Karoui épouse Chaouachi, médecin de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Arrêté du ministre de la santé publique du 30 juin 2006, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l'année 2006.

Le ministre de la santé publique :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins principaux des hôpitaux.

Arrête :

Article premier. - Un concours est ouvert à Tunis, le 22 novembre 2006 et jours suivants pour le recrutement de 6 médecins principaux des hôpitaux, dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 4 juillet 2001.

Art. 2. - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La date de clôture de ce registre est fixée au 21 octobre 2006.

Tunis, le 30 juin 2006.

Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2006-1859 du 3 juillet 2006, portant modification du décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, relatif à la délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs,

Vu le décret n° 2001 - 441 du 13 février 2001, fixant les attributions des directions régionales des affaires sociales,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d'attribution de la carte de handicap,

Vu l'avis des ministres de la santé publique, de l'éducation et de la formation de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les annexes n° 1, 2 et 3 des articles 10 et 11 du décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005 susvisé, sont abrogées et remplacées par les imprimés administratifs suivants ^(*) :

- étude de cas,
- certificat médical pour la demande d'une carte de handicap,
- grille d'évaluation du handicap,
- cartes de handicap.

Art. 2. - Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 12 du décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 12 (dernier paragraphe). - Le degré de handicap est indiqué par des petits traits apposés à l'angle supérieur droit au recto de la carte, et ce, comme suit :

- un seul trait : handicap léger,
- deux traits : handicap moyen,
- trois traits : handicap profond.

Art. 3. - Les ministres des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étrangers, de la santé publique, de l'éducation et de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, sont chargés chacun en ce qui le concerne du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juillet 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

ATTRIBUTION DU PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2006-1860 du 3 juillet 2006.

Le prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2005 est attribué à l'union nationale des aveugles.

* Les imprimés administratifs susvisés sont publiés uniquement en langue arabe.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 29 juin 2006, portant approbation d'une convention collective.

(Les textes de ces avenants sont publiés uniquement en langue arabe).

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2005

- Mohamed Lotfi Bousnina,
- Aroussia Kaied Ali,
- Habiba Mabrouk épouse Mannoubi,
- Leila Hamdi Mouelhi,
- Hayet Kraoua épouse Grech,
- Zohra Haouas épouse Ben Salah,
- Mounira Nabli épouse Zhani,
- Sassia Khdimallah,
- Kalthoum Daouas,
- Radhia Harzallah épouse Benzarti,
- Najet Hammami,
- Faouzia Gharbia née Yakoubi,
- Mohamed El Habib Boulares,
- Faouzia Jbali épouse Hfaïdh,
- Nour El Houda Attia épouse Mourali,
- Hassiba Souissi épouse Bel Gaïed,
- Fatma Haj Fraj,
- Henda Ben Romdhane épouse Belgacem,
- Fadhila Abdoulia,
- Amara Hajji.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2005

- Yamina Chaabane épouse Raddadi,
- Mahbouba Ben Ahmed épouse Abdel Hedi,
- Salha Ketani épouse Ghoullem.

Liste des agents à promouvoir au grade de commis d'administration au titre de l'année 2005

- Yamina Ben Ismail épouse Riahi,
- Fatma Zahra Belheni épouse Jelloul,
- Hasna Mamlouk épouse Khalfaoui.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie « C » dans le grade de commis d'administration au titre de l'année 2005

- Noura Dallel.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation d'un agent temporaire de la catégorie « C » dans le grade de dactylographe au titre de l'année 2005

- Saloua Ouerghi.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1861 du 29 juin 2006.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Ahmed Rebey	Faculté des sciences de Monastir	Physique	04/10/2005
Mohamed Ali Mourou	Faculté des sciences de Monastir	Mathématiques	22/10/2005
Majda Noura Belkhiria	Faculté de médecine de Monastir	Sciences pharmaceutiques	10/11/2005
Lotfi Achour	Institut supérieur de biotechnologie de Monastir	Sciences biologiques	03/12/2005
Fethia Harzallah épouse Skhiri	Institut supérieur de biotechnologie de Monastir	Sciences biologiques	03/12/2005
Hedia Ait Lachkar	Faculté de médecine de Monastir	Sciences biologiques	03/12/2005
Moez Laabidi	Faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia	Sciences économiques	17/12/2005

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 29 juin 2006.

La commission d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche développement se compose des membres suivants :

- Le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences ou son représentant : président,
- Madame Salma Ghomrasni Noura : représentant du ministère des finances : membre,
- Monsieur Mohamed El Gharbi : représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- Monsieur Abdelaziz Khmekhem : représentant du ministère de la santé publique : membre,
- Monsieur Mohamed Moncef El Gayed : représentant du ministère de l'enseignement supérieur : membre,

- Monsieur Salah El Hassini : représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
 - Monsieur Bechir Raddaoui: représentant du ministère des technologies de la communication : membre,
 - Monsieur Riadh Soussi : représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,
 - Madame Mbarka Taleb: représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
 - Monsieur Abdelaziz Mougou: représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole : membre,
 - Monsieur Lazhar Sta : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre,
 - Madame Monia Ben Amor : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
 - Monsieur Mekki Ksouri : professeur de l'enseignement supérieur : membre,
 - Monsieur Mohamed Abdelmanef Ben Abdrabbou : professeur de l'enseignement supérieur : membre.
- Toutes dispositions contraires au présent arrêtés sont abrogées.